

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

เมื่อก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า แต่ภายหลังการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกแบ่งออกเป็นสองแปลง และแต่ละแปลงมีสภาพการใช้ประโยชน์ถูกจำกัดลงจากเดิม แม้ที่ดินแปลงหนึ่งจะยังคงติดกับทางหลวงชนบท แต่เมื่อที่ดินที่เหลืออีกแปลงหนึ่งกลายเป็นที่ดินที่ไม่สามารถใช้เป็นทางเข้า-ออกสู่ทางหลวงชนบทได้ดังเดิม จึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมูลค่าลดลงอย่างมาก การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้นำกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖ หน้า ๑๐๐๓-๑๐๐๘

เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา และสภาพของที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยมหลายมุม ส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง ๘.๑๐ เมตร ประกอบกับมีที่ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของทางเลี้ยวเข้าทางหลวงซึ่งก่อสร้างใหม่ และอยู่ห่างจากทางแยกต่างระดับประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด แม้ว่าภายหลังการเวนคืนจะทำให้ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่ติดทางหลวงแผ่นดินเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่งก็ตาม แต่เมื่อก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็มีที่ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินอยู่แล้ว เมื่อคำนึงถึงส่วนที่ได้ประโยชน์และส่วนที่เสียประโยชน์แล้ว การเวนคืนดังกล่าวทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเสียประโยชน์มากกว่าที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวจึงมีราคาลดลง จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๖ หน้า ๙๗๒-๙๗๕

แม้จะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการคำนวณกรณีที่ดินมีราคาสูงขึ้นภายหลังจากการเวนคืน แต่เมื่อกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีเจตนารมณ์ให้นำราคาที่ดินที่สูงขึ้นมาหักออกจากค่าทดแทน ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม ศาลจึงมีอำนาจนำราคาที่สูงขึ้นนั้นมาหักออกจากเงินค่าทดแทนได้ โดยการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินภายหลังถูกเวนคืนประกอบกัน



ในกรณีที่เดิมที่ดินของผู้ฟ้องคดีติดถนนสาธารณะและสามารถใช้รถยนต์เข้าออกไปยังถนนสาธารณะได้โดยสะดวกอยู่แล้ว การได้ประโยชน์จากการมีถนนตัดใหม่ย่อมมีไม่มาก ประกอบกับเดิมผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการทำสวน แต่ภายหลังการเวนคืนที่ดินถูกแบ่งออกเป็นสองแปลงและมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการทำสวนเช่นเดิม เมื่อพิจารณาประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายหลังถูกเวนคืนแล้ว เป็นกรณีที่ไม่สมควรลดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีลงอีก

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๒-๙๘๓

เมื่อภายหลังการเวนคืนทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนรูปจากสีเหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่งผลให้สภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือลดลง อีกทั้งยังปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองใกล้บริเวณที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินส่วนที่เหลือก็อาจประสบปัญหามลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง ที่ดินส่วนที่เหลือจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงนั้นด้วย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๓-๙๘๒

เมื่อภายหลังการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่ในโซนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนเป็นสีเหลี่ยมด้านไม่เท่า และมีความลึกน้อยกว่า ๒๐ เมตร ถือเป็นสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน และไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงเป็นกรณีที่ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงอันเป็นผลโดยตรงจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น โดยในการหาฐานของราคาที่จะนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง ทั้งพิจารณาจากราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การกำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นฐานในการคำนวณทั้งที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาก็ยอมรับว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดโดยไม่ชอบ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๘ หน้า ๙๘๖-๙๘๗



๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วน โดยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกเวนคืนไปจำนวน ๒ ใน ๕ ของจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือรายได้จากการรับนักเรียน แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีมีรายได้ที่แท้จริงจากการรับนักเรียนเป็นจำนวนเท่าใด แต่การที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวถูกเวนคืนไป ๒ ห้องเรียน ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียรายได้อย่างแน่นอน จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนำมาคำนวณค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าว นั้น เมื่อคำนึงถึงที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของผู้ฟ้องคดีที่อยู่นอกแนวเขตเวนคืน ซึ่งเมื่อรวมเนื้อที่คงเหลือแล้วเพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารส่วนที่ถูกเวนคืนได้ ดังนั้น เมื่อรวมระยะเวลาที่จะก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ รวมถึงการตกแต่งอาคารและกว่าจะมีเด็กนักเรียนมาเรียนเหมือนเดิม ย่อมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ต่อเนื่องให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลาสองปี

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๐/๒๕๕๕ หน้า ๙๖๙-๙๗๒

ในการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ จะต้องกำหนดตามความเสียหายจริงที่เป็นผลโดยตรงจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

กรณีอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกเวนคืน ได้ถูกเวนคืนส่วนของอาคารไปเป็นพื้นที่ร้อยละ ๖๐ ของอาคารจากด้านหน้า อันถือเป็นอาคารประเภทที่ไม่อาจรื้อถอนได้ตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานทางปกครองได้จ่ายค่าทดแทนอาคารประเภทรื้อถอนไม่ได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นการดำเนินการโดยชอบแล้ว แม้ว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีจะขอให้รื้อถอนอาคารเพียงบางส่วน ก็ไม่ทำให้การเวนคืนอาคารของผู้ฟ้องคดีกลายเป็นการเวนคืนอาคารประเภทที่รื้อถอนได้



ตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ หน่วยงานทางปกครองจึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าซ่อมแซมอาคารส่วนที่เหลือและค่าชดเชยอาคารส่วนที่เหลือมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก

สำหรับค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีร่วมกับพี่ชายทำการค้าขายยาในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งการดำเนินกิจการห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารและพักอาศัยรวมทั้งประกอบอาชีพขายยาอยู่ในอาคารที่ถูกเวนคืนดังกล่าวจริง จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเป็นค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากการต้องออกจากอาคารที่ถูกเวนคืนดังกล่าว โดยสัดส่วนการถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนสามัญดังกล่าวไม่ใช่เงื่อนไขในการจ่ายค่าทดแทนกรณีนี้ หน่วยงานทางปกครองจึงยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดิน ๒ แปลงติดกันเป็นผืนเดียว ตั้งอยู่ตำบลสีกัน (บ้านใหม่) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร มีอาคารพาณิชย์สามชั้น ๒ คูหา ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนสร่งประภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๗๘,๐๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนจำนวน ๑๑ ตารางวา รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน ๘๕๘,๐๐๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนอาคารให้เป็นเงินจำนวน ๒,๐๙๒,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๓,๕๐๐,๑๘๙ บาท ค่าทดแทนความเสียหายจากการรื้อถอนขนย้ายอาคารเป็นเงินจำนวน ๑,๒๒๐,๙๕๐ บาท ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือมีราคาลดลงเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนทั้งสิ้น ๑๑,๒๖๑,๑๓๙ บาท แต่รัฐมนตรีฯ วินิจฉัยไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์เฉพาะค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอาคาร โดยขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) จ่ายค่าทดแทนส่วนนี้เพิ่มแก่



ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าซ่อมแซมอาคารพิพาทและค่าอาคารพิพาทส่วนที่เหลือมีราคาลดลง ค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ และค่าเช่าอาคารระหว่างที่ต้องออกจากอาคารพิพาทรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจำของธนาคารออมสินจากต้นเงินจำนวน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องกำหนดตามความเสียหายจริงที่เป็นผลโดยตรงจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนด โดยจะต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๒ แปลงอยู่ติดเป็นผืนเดียวกัน โดยถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนทั้งสองแปลง เนื้อที่รวม ๑๑ ตารางวา และที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๒ คูหา ซึ่งผู้ฟ้องคดีใช้ประกอบกิจการร้านขายยา โดยอาคารพาณิชย์ดังกล่าวถูกเวนคืนเป็นพื้นที่ถึงร้อยละ ๖๐ ของอาคารจากด้านหน้า จึงเป็นอาคารประเภทที่ไม่อาจรื้อถอนได้ตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนอาคารประเภทรื้อถอนไม่ได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑^{๑๔}

^{๑๔} แนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑

๑. การหาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ให้พิจารณาจาก
 - (๑) ราคาที่ผู้ซื้อขายแจ้งไว้ที่กรมที่ดินในบริเวณใกล้เคียงก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ
 - (๒) รายการจดทะเบียนจำนองอาคารพร้อมที่ดินจากธนาคารและสถาบันการเงิน
 - (๓) ราคาเสนอขายในท้องตลาดในบริเวณใกล้เคียง และศึกษาวิจัยอัตราการลดราคาของตลาดแต่ละประเภทมาประกอบการพิจารณาด้วย
 - (๔) ราคาขายที่ดิน หรือราคาขายที่ดินพร้อมอาคารในโครงการจัดสรรใกล้เคียง แล้วคำนวณย้อนกลับเพื่อให้ทราบราคาที่ดินเดิม
 - (๕) หลักเสียงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ หรือที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนและทำสัญญาในราคาที่สูงกว่าปกติ
 - (๖) เมื่อกรมที่ดินได้จัดทำฐานข้อมูลราคาซื้อขายอย่างต่อเนื่องให้นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
๘. การกำหนดค่าทดแทนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนให้กับผู้เช่าโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง



และผู้ฟ้องคดีก็รับเงินค่าทดแทนตามที่กำหนดนั้นไปแล้ว กรณีจึงเป็นการจ่ายค่าทดแทนอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว แม้ว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีจะขอให้รื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดีเพียงบางส่วน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะค้าขายต่อไปในอาคารที่อยู่นอกแนวเขตเวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ร้อยละ ๔๐ ของอาคาร ก็ไม่ทำให้การเวนคืนอาคารของผู้ฟ้องคดีกลายเป็นการเวนคืนอาคารประเภทที่รื้อถอนได้ตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเองเป็นฝ่ายสมัครใจขอให้คงอาคารส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ ๔๐ นอกแนวเขตเวนคืนไว้ใช้ประโยชน์ โดยยอมรับว่าหลังจากการเวนคืนแล้วที่ตั้งอาคารส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีก็ยังคงตั้งอยู่บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นทำเลที่ดีสามารถประกอบการค้าขายได้ดังเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าซ่อมแซมอาคารส่วนที่เหลือและค่าชดเชยอาคารส่วนที่เหลือมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีร่วมกับพี่ชายทำการค้าขายยาในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ ร. ซึ่งการดำเนินกิจการห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด และหุ้นส่วนทุกคนต้องลงทุนหรือลงแรงงาน และมีความรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่มีข้อจำกัดตามนัยมาตรา ๑๐๑๒^{๑๕} มาตรา ๑๐๒๕^{๑๖} และมาตรา ๑๐๒๖^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารที่ถูกเวนคืนและพักอาศัยรวมทั้งประกอบอาชีพขายยา

เพื่อให้การกำหนดค่าทดแทนในส่วนของโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายของผู้เช่าที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า ถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนในส่วนนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนตามข้อ ๑ ประกอบการพิจารณาร่วมกันกับวิธีการกำหนดค่าทดแทน ดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดค่าทดแทนโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างให้จ่ายค่าทดแทนตามสภาพและด้วยความเป็นธรรม

(๒) การกำหนดค่าทดแทนโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนบางส่วน นอกจากกำหนดค่าทดแทนส่วนที่ถูกเวนคืนแล้ว ต้องกำหนดค่าทดแทนในส่วนที่ต้องบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน และส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถอยู่อาศัยได้ตามสภาพด้วย

(๓) การกำหนดค่าทดแทนให้ผู้เช่า ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าไว้ต่ำกว่าค่าเช่าตามปกติในท้องตลาด เพราะได้ชำระค่าได้สิทธิการเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว ให้กำหนดค่าทดแทนให้ผู้เช่าเท่ากับค่าเช่าตามปกติในท้องตลาดในส่วนระยะเวลาเช่าที่เหลือตลอดสัญญาเช่า

^{๑๕-๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๐๑๒ อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น

มาตรา ๑๐๒๕ อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด

มาตรา ๑๐๒๖ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน สิ่งที่น่ามาลงด้วยนั้น จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอื่นหรือลงแรงงานก็ได้



อยู่ในอาคารดังกล่าวจริง โดยใช้ชื่อทางการค้าว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ ร. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิรับค่าทดแทนความเสียหายเป็นค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากการต้องออกจากอาคารที่ถูกเวนคืนดังกล่าวตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยสัดส่วนการถือหุ้นในห้างดังกล่าวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับพี่ชายของผู้ฟ้องคดีว่าใครมีอยู่มากน้อยเพียงใด อย่างไร ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจ่ายค่าทดแทนในกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ ร. มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเฉลี่ยปีละ ๑๙๒,๖๖๐ บาท เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาของการซ่อมแซมอาคารส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ดังกล่าวเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย ๖ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๙๖,๓๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีค่าขอรับดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงให้ได้รับดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

ส่วนค่าทดแทนในส่วนของค่าเช่าระหว่างที่อาคารพิพาทซ่อมแซมอยู่นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสัญญาเช่าอาคารตามที่กล่าวอ้างมาแสดงต่อศาล และไม่มีพยานหลักฐานสำคัญอื่นใดที่จะให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่พักอาศัยและเก็บรักษาอาคารจริง จึงเห็นสมควรไม่กำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนในส่วนค่าเสียหายจากการขาดรายได้อันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินจำนวน ๙๖,๓๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๐/๒๕๕๖)

การประเมินผลประโยชน์ของการของผู้ประกอบกิจการการค้าหรืออุตสาหกรรมในอนาคตว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน และมีกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องของการคาดคะเนซึ่งยากที่จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนตายตัว เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่คงที่ จึงไม่อาจนำผลประโยชน์ในปีที่ผ่านมาประกอบการเวนคืนแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นเครื่องกำหนดผลประโยชน์ในอนาคตได้ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้รับประโยชน์ในการทำการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยพิจารณานำกำไรสุทธิสำหรับ ๓ ปีสุดท้ายก่อนถูกเวนคืน มาคำนวณหาเงินได้เฉลี่ยต่อเดือน แล้วคูณด้วยจำนวนเดือนที่ต้องหยุดกิจการ ซึ่งคำนวณโดย



คำหึงถึงขนาดของโรงงานในขณะที่ถูกเวนคืนว่าจะต้องทำการรื้อถอนโดยใช้ระยะเวลาเท่าใดตลอดจนการก่อสร้างโรงงานใหม่ในขนาดเดียวกันกับโรงงานเก่าที่ถูกเวนคืน ควรจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมือและระบบการผลิตในระยะเวลาเท่ากัน จึงคิดค่าทดแทนความเสียหายให้เป็นเวลา ๑ ปี ถือเป็นการกำหนดค่าสูญเสียโอกาสที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๖ แปลง ซึ่งมีเนื้อที่ติดต่อกัน ตั้งอยู่ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื้อที่ที่ดิน ทั้ง ๖ แปลง จำนวน ๔ ไร่ ๔ ตารางวา และอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งใช้เป็นที่ตั้ง โรงงานผลิตเหล็กเส้น ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกต่อเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนพระประแดง-บางปะอิน-บางพลี ตอนบางพลี-บางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยสิ่งปลูกสร้างและที่ดินของผู้ฟ้องคดี บางส่วนถูกเวนคืนเป็นจำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา เฉพาะในส่วนของการค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ๑. ค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้า เป็นเงิน ๑,๓๘๗,๘๗๖ บาท ๒. ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด เป็นเงิน ๑,๓๒๗,๑๖๐ บาท ๓. ค่าดำเนินการในการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเงิน ๔๐,๐๑๐ บาท ๔. ค่าใช้จ่าย ในการขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมจำนวน ๘ ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน ๖๑,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๖,๕๔๖ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหาย ดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่พอใจในจำนวนเงินข้างต้น จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอเพิ่มค่าเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในส่วนของการค่าสูญเสียโอกาส ที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้าโดยขอเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท แต่รัฐมนตรีฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในส่วนของการค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน



จำนวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้จ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบด้วย ค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้า เป็นเงิน ๑,๓๙๗,๙๗๖ บาท ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด เป็นเงิน ๑,๓๒๗,๑๖๐ บาท ค่าดำเนินการในการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเงิน ๔๐,๐๑๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมจำนวน ๘ ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน ๖๑,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๖,๕๔๖ บาท โดยในส่วนของค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้าเนื่องจากขาดรายได้ในระหว่างรื้อย้ายโรงงานและก่อสร้างโรงงานใหม่นั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามคำสั่งสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ บ.๑/๙๑๐/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าทดแทนสำหรับความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ของสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยให้คิดค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้รับประโยชน์ในการทำการค้าเนื่องจากขาดรายได้ในระหว่างรื้อย้ายโรงงานและก่อสร้างโรงงานใหม่ จากกำไรสุทธิสำหรับ ๓ ปีสุดท้าย ก่อนการถูกเวนคืน นำมาคำนวณหาเงินได้เฉลี่ยต่อเดือน แล้วคูณด้วยจำนวนเดือนที่ต้องหยุดกิจการ ณ อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ดังนั้น รายได้ของผู้ฟ้องคดีกำไรสุทธิที่ต้องนำมาเฉลี่ยจึงควรเป็นกำไรสุทธิในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นระยะเวลา ๓ ปีสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเวนคืน ซึ่งข้อเท็จจริงตามหนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ พณ ๐๙๐๕/สป๑๙๐๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีขาดทุน ๕,๗๗๙,๕๒๙.๕๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขาดทุน ๑๐๖,๕๐๔.๒๔ บาท แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีกำไร ๑๐,๐๔๙,๙๖๑.๐๒ บาท เมื่อนำผลขาดทุนมาหักลบออกจากผลกำไร ค่าเฉลี่ยผลกำไรจึงเท่ากับ ๑,๓๙๗,๙๗๕.๗๖ บาทต่อปี และเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่โรงงานควรรื้อถอนถึงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่แล้วเสร็จ อันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดกิจการ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่า ระยะเวลาที่ควรจะใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่ไม่ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีจะสร้างโรงงานใหม่มีขนาดเล็กใหญ่อย่างไร การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้จึงควรกำหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่แท้จริง โดยคำนึงถึง



ขนาดของโรงงานในขณะที่ถูกเวนคืนว่าจะต้องทำการรื้อถอนโดยใช้ระยะเวลาเท่าใด ตลอดจนการก่อสร้างโรงงานใหม่ในขนาดเดียวกันกับโรงงานเก่าที่ถูกเวนคืน ควรจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและระบบการผลิตในระยะเวลาเท่ากัน จึงคิดค่าทดแทนความเสียหายให้เป็นเวลา ๑ ปี เป็นเงิน ๑,๓๘๗,๙๗๖ บาท กรณีจึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการกำหนดค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้า โดยคำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างละเอียด และมุ่งหมายที่จะเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ได้รับจากการเวนคืนในครั้งนี้ตามที่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว นอกจากนี้ การประเมินผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการค้าหรือการอุตสาหกรรมในอนาคตว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน และจะมีกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องของการคาดคะเนซึ่งยากที่จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนตายตัว เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ค่าแรง ราคาพลังงานที่ใช้ในการผลิต ราคาวัตถุดิบ อุปสงค์และอุปทานของผลผลิต เป็นต้น กรณีจึงไม่อาจนำผลประกอบการในปีที่ผ่านมาแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นเครื่องกำหนดผลประกอบการในอนาคตได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่นำผลประกอบการของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้กำหนดค่าเสียโอกาสที่ควรได้รับประโยชน์ในการทำการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่การกำหนดค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในทางการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่สมเหตุผล

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ฟ้องคดีตามหลักฐานการแสดงรายได้ตามงบกำไรขาดทุนที่นำเสนอกรมสรรพากร มีกำไรสุทธิในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๑๐,๐๔๙,๙๖๑.๐๒ บาท คิดเป็นค่าเสียโอกาสขั้นต่ำ ๒๔ เดือน เป็นเงินค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในทางธุรกิจจำนวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินและอาคารโรงงานมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากเจ้าของเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมรู้หรือควรรู้ได้อยู่แล้วว่าที่ดินและอาคารโรงงานอยู่ในแนวเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ และหลังจากมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้หยุดประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่ถูกเวนคืน แต่ยังคงดำเนินกิจการในที่ดินเดิมต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งในระหว่างเวลานั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องจัดหาที่ดินที่ตั้งโรงงานและก่อสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับการรื้อย้ายเครื่องจักรจากที่เดิมไปติดตั้งที่โรงงานแห่งใหม่ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าเสียหายเฉพาะในส่วนค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในทางการค้าเป็นเวลา ๑ ปี และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนฯ มีมติยืนตามความเห็นดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น

การกำหนดค่าเสียหายที่จะต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๓/๒๕๕๖)

เมื่อปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่อยู่อาศัยถูกเวนคืนบางส่วน โดยส่วนที่เหลือไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป ประกอบกับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนก็มีสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใต้คอสะพานข้ามคลอง และรูปที่ดินส่วนที่เหลือเปลี่ยนรูปเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามแบบเดิมซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว มิได้ทุนสูง น่าจะสามารถหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่และปลูกสร้างให้แล้วเสร็จดังเดิมได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดให้จ่ายเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างงวดแรก เมื่อผู้ฟ้องคดีรื้อโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอรับเงินค่าทดแทน จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจนแล้วเสร็จเป็นเวลาเก้าเดือน หน่วยงานทางปกครองจึงต้องชำระเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเวลาเก้าเดือน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๗-๙๙๒

กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า ผู้ถูกเวนคืนประกอบกิจการเลี้ยงปลาขาย อันเป็นการประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในที่ดินที่ถูกเวนคืน เมื่อที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผู้ถูกเวนคืนย่อมจะต้องหยุดการประกอบกิจการเลี้ยงปลา ซึ่งหากยังประสงค์จะประกอบกิจการเลี้ยงปลาต่อไปก็จะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อซื้อหรือเช่าที่ดินจากผู้อื่นที่มีเนื้อที่มากพอที่จะใช้ขุดบ่อเลี้ยงปลาที่มีปริมาตรเท่าเดิม ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา จัดหาปลามาเลี้ยง และอนุบาลปลาให้โตจนมีขนาดที่จะจับมาขายได้ โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวผู้ถูกเวนคืนต้องสูญเสียรายได้จากการขายปลา ผู้ถูกเวนคืนจึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายเช่นนี้ซึ่งเป็นค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นค่าทดแทนคนละส่วนกับค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาซึ่งถือเป็นค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๕๘ หน้า ๙๙๒-๙๙๕



๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

กรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ที่เจ้าของอาคารที่ถูกเวนคืนมีคำขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนบ้านพักส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามคำร้องขอของเจ้าของ โดยศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าบ้านพักส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวเจ้าของยังคงสามารถพักอาศัยต่อไปได้โดยปกติสุขหรือไม่ แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวอีกฉบับหนึ่ง เจ้าหน้าที่ก็จะอ้างผลการสำรวจแนวเขตเวนคืนครั้งหลังเป็นเหตุเริ่มต้นการใช้สิทธิของเจ้าของอาคารในการร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนบ้านพักส่วนที่เหลือหาได้ไม่ การมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีในครั้งหลังจึงไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงกรณีการมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาในครั้งแรกได้ ดังนั้นตามกรณีนี้เจ้าหน้าที่เวนคืนจึงต้องเวนคืนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดตามคำขอของเจ้าของ โดยเจ้าของมีสิทธิได้รับดอกเบี่ยค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากค่าทดแทนในส่วนนี้ตั้งแต่วันครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดวันที่รัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมบ้านพักอาศัย ประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวและบ้านพักตึกสองชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินมีโฉนดที่ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราชบุรีบูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราชบุรีบูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๗๕,๓๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวแล้ว และได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการเจ้าหน้าที่เวนคืน ขอให้เวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้วย แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมา มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป



ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ผลของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทำให้กิจการหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่เวณคินเดิม โอนไปเป็นของหน่วยงานแห่งใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เวณคินบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคินอีกครั้ง แต่ได้รับแจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกเวนคินเฉพาะส่วนของชายคา ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างหลักของอาคารและยังสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้ออาคารดังกล่าวได้ ต่อมา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ได้กำหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๔๘๖,๕๒๙ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งว่านับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเวลาเกินกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีฯ ได้รับคำอุทธรณ์ กรณีจึงถือได้ว่ารัฐมนตรีฯ ได้วินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวณคินบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคินตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่เวณคินอาคารดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เวณคินบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคินและจ่ายเงินค่าทดแทนในราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีก่อนถูกเวนคินประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวและบ้านพักตึกสองชั้น โดยอาคารชั้นเดียวถูกเวนคินบริเวณโรงจอดรถ ด้านหน้าอาคาร พร้อมพื้นที่คอนกรีต ส่วนบ้านพักตึกสองชั้นบางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคิน โดยถูกเวนคินบริเวณส่วนชายคาบ้านเป็นแนวเฉียงรูปสามเหลี่ยมลึกประมาณ ๑.๒๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้เจ้าหน้าที่เวณคินบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคินด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิเสธคำขอโดยให้เหตุผลว่า อาคารส่วนที่เหลือจากการเวนคินยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า บ้านพักตึกสองชั้นของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคินบางส่วนจริง แต่เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสำรวจสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคินมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงมีผลให้



เจ้าหน้าที่ต้องเวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๑๙^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีการสำรวจแนวเขตเวนคืนอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อบ้านพักตึกสองชั้นของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนแล้ว เจ้าหน้าที่จะอ้างผลการสำรวจครั้งหลังเป็นเหตุเริ่มต้นการใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือมิได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้เวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอีกครั้งหนึ่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิเสธไม่เวนคืนให้ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องดำเนินการเวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าบ้านพักส่วนที่เหลือจากการเวนคืนหลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีสามารถพักอาศัยต่อไปได้โดยปกติสุขหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านหลังดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เข้าสำรวจอาคารและดำเนินการถอดแบบก่อสร้าง กำหนดค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ค่าอำนวยความสะดวก ภาษี ค่าไร เพื่อกำหนดเงินค่าทดแทนบ้านพักตึกสองชั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามขั้นตอนและวิธีการคำนวณซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยศาลได้ส่งรายละเอียดการคิดคำนวณดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว และผู้ฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กำหนดค่าทดแทนบ้านพักตึกสองชั้นของผู้ฟ้องคดีในราคา ๓,๗๘๗,๔๙๒ บาท จึงเหมาะสมแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จัดซื้อบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบ้านหลังดังกล่าวมีราคาตามที่กล่าวอ้าง

^{๑๔} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องเวนคืนโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นแต่เพียงบางส่วน เจ้าของจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยก็ได้

ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเวนคืนตามคำร้องขอของเจ้าของ เจ้าของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามคำร้องขอของเจ้าของ

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สิ้นสุด

ในการดำเนินการตามวรรคสอง ให้ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนบ้านพักตึกสองชั้นบางส่วน (หลังคา) จำนวน ๗,๙๖๗ บาท และตึกสองชั้น (ส่วนปรับปรุง) จำนวน ๔,๐๓๘ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปแล้วจำนวน ๑๒,๐๐๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๗๗๕,๔๘๗ บาท สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับนั้น มาตรา ๑๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้นำมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับคำอุทธรณ์ (ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) เป็นเหตุให้ต้องเวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ คือ นับแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืน และจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๗๗๕,๔๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของต้นเงินจำนวนดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๗/๒๕๕๕)

มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างแต่เพียงบางส่วน และส่วนที่เหลือไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้อีกต่อไป มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้รัฐเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแล้วให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐดังเช่นการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสภาพของเครื่องสีข้าวประกอบกับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะประกอบกิจการสีข้าว วิทยุชนยอมเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนชอบที่จะดำเนินการเวนคืนเครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ถูกเวนคืน และแม้ว่าระหว่างการศึกษาคำร้องขอนั้น ผู้ถูกเวนคืนจะได้ทำการรื้อถอนเครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนออกไปจากจุดเดิม และได้ยกอุปกรณ์ส่วนที่ไม่เสียหายจากการรื้อถอนให้แก่บุคคลอื่นแล้วก็ตาม หากเป็นเหตุที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อที่จะปฏิเสธไม่เวนคืนเครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ การที่เจ้าหน้าที่เวนคืนไม่กำหนดค่าทดแทน



เครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนให้แก่เจ้าของผู้ถูกเวนคืน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงสี ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน ๓ แปลง ซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ สายลพบุรี-ชัยนาท ตอนเลี้ยวเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ สำหรับประกอบกิจการโรงสีต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินค่าทดแทนในส่วน of โครงสร้างต่าง ๆ พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนที่ต่อเนื่องที่จะต้องรื้อถอนทั้งหมดของเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ เพื่อจัดระบบด้านวิศวกรรมและด้านอุตสาหกรรมใหม่ และขอให้จ่ายค่าดำเนินการและค่าวางแผนผังโรงสีใหม่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เมื่อปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีได้รื้อถอนออกไปก่อนแล้ว จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจพิจารณาค่าดำเนินการตามผู้ฟ้องคดีร้องขอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งต่อมามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งและดำเนินการพิจารณาใหม่ โดยใช้หลักฐานการประมาณราคาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะรื้อถอนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนในส่วนที่ใช้เป็นหลุมเทข้าวและกะป้อลำเลียงข้าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องสีข้าวดังกล่าวสำหรับประกอบกิจการโรงสีต่อไปได้ และได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนในส่วน of โครงสร้างต่าง ๆ พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนที่ต่อเนื่องที่จะต้องรื้อถอนทั้งหมดของเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ เพื่อจัดระบบด้านวิศวกรรม ด้านอุตสาหกรรม และขอให้จ่ายค่าดำเนินการ ค่าวางแผนผังโรงสีใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนจึงมีหน้าที่ในการพิจารณาว่า เครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนสามารถใช้ประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงค์เดิมได้ต่อไปอีกหรือไม่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนยังสามารถใช้ประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงค์เดิมได้ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่เวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี แต่หากข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเครื่องสีข้าว

เครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ไม่สามารถใช้ประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะทำการเวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีต่อไปแม้ว่าการเวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี จะไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับประโยชน์เลยก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างแต่เพียงบางส่วน และส่วนที่เหลือไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้อีกต่อไป มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้รัฐเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแล้วให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐดังเช่นการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาสภาพของเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ประกอบกับผลการตรวจสอบโรงสีของอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีว่า การตรวจสอบบริเวณโรงสีและแนวเส้นแบ่งเขตเวนคืนที่ดินพบว่าบริเวณหลุมเทข้าวและกะป้อลำเลียงข้าวถูกเส้นแบ่งเขตเวนคืนตัดผ่าน ทำให้ไม่สามารถลำเลียงข้าวเข้าร้านสีข้าวได้และบริเวณโดยรอบร้านสีข้าวมีพื้นที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะประกอบกิจการสีข้าว เนื่องจากการประกอบกิจการต้องมีบริเวณเพียงพอที่จะกองข้าวเปลือกเพื่อส่งเข้าร้านสีข้าวอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีบริเวณหรืออาคารเก็บข้าวสารหลังจากการสีข้าวแล้วเสร็จ วิญญูชนย่อมเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะดำเนินการเวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี และแม้ว่าระหว่างการพิจารณาคำร้องขอให้เวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจะได้ทำการรื้อถอนเครื่องสีข้าวดังกล่าวออกไปจากจุดเดิม และได้ยกอุปกรณ์ส่วนที่ไม่เสียหายจากการรื้อถอนให้แก่โรงสีอื่นไปแล้วก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นก็หาใช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะนำมากล่าวอ้างเพื่อที่จะปฏิเสธไม่เวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการรื้อถอนเครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนออกไปเพื่อนำไปปลูกสร้างใหม่ ก็เป็นสิทธิโดยชอบของผู้ฟ้องคดีที่สามารถกระทำได้ หาเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่กำหนดเงินค่าทดแทนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รื้อถอนเครื่องสีข้าวออกไปก่อนแล้ว จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะกำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนของค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ให้แก่



ผู้ฟ้องคดีตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่สำหรับค่าติดตั้งเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ใหม่ นั้นข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า หลังจากรื้อถอนโรงสีข้าวเครื่องที่ ๑ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ฟ้องคดีได้ยกอุปกรณ์ส่วนที่ไม่เสียหายจากการรื้อถอนให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งได้นำไปติดตั้งโดยค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าติดตั้งในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนของค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยนำรายงานประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำไว้มาประกอบการพิจารณา กำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๕/๒๕๕๖)

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี ดังนั้น ในกรณีของการเวนคืนที่ดินบางส่วนแล้วที่ดินส่วนที่เหลือมีจำนวนไม่ถึงยี่สิบห้าตารางวา เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ได้รับมอบหมายควรแจ้งสิทธิการร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนทราบ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวให้เจ้าของที่ดินทราบเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินมีคำขอดังกล่าวรวมมาในคำขอท้ายอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการยื่นโดยผิดหลง ผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ควรจะแจ้งหรือแนะนำให้มีการยื่นไปคำขอโดยถูกต้องต่อไป แต่ก็ไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายย่อมไม่อาจอ้างเหตุที่มีการยื่นคำขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโดยไม่ถูกต้องมาปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ในกรณีนี้จึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนได้รับคำร้องขอของเจ้าของที่ดินแล้วและต้องกระทำการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าว การที่เจ้าหน้าที่เวนคืนไม่ทำการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำขอ จึงเป็นการไม่ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๖ หน้า ๙๗๕-๙๗๗



กรณีมีการร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน แม้จะปรากฏว่าที่ดินส่วนที่เหลือมีเนื้อที่หรือรูปแบบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนด แต่หากในทางการพิจารณาได้ความว่า ที่ดินส่วนที่เหลือนั้น เจ้าของที่ดินไม่สามารถ ทำประโยชน์หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามปกติ ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่เวนคืนชอบที่จะ เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ โดยนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากไม่แล้วคำสั่ง ปฏิเสธไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๘ ไร่ ๘๕ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพ-เชียงราย ตอนทางแยกต่างระดับหินกอง พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นจำนวนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา โดยที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนถูกแบ่งเป็น ๓ ส่วน แยกจากกัน ส่วนที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ส่วนที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๖๓^๖/_{๑๐} ตารางวา และส่วนที่ ๓ เนื้อที่ประมาณ ๓๕^๔/_{๑๐} ตารางวา ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสือถึง กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเฉพาะส่วนที่ ๑ เท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ทำบันทึก ข้อตกลงยินยอมรับเงินค่าจัดซื้อที่ดินดังกล่าวในอัตราตารางวาละ ๑๙,๒๗๘ บาท ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ โดยให้เพิ่มเป็นตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ในราคาตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจนถึงวันที่ จ่ายเงินแล้วเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีนี้ใช้บังคับ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับต่อมาและใช้บังคับ ในขณะที่มีการร้องขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคดีนี้ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะเห็นได้ว่า มีเจตนารมณ์



มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน โดยได้กำหนดหลักการในการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ให้ต้องชดใช้เงินค่าทดแทนแก่เจ้าของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้ง ของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน สำหรับบทบัญญัติมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดที่ดินส่วนที่เหลือไว้ว่ามีเนื้อที่เท่าใด รูปแปลงที่ดิน มีสภาพอย่างไรที่เจ้าของที่ดินจะสามารถใช้ทำประโยชน์หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่เวนคืนไม่จำเป็นต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเพียงหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ ใดๆก็ตาม หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินส่วนที่เหลือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ กฎหมายกำหนดดังกล่าว แต่สภาพของที่ดินมีรูปแปลงที่ไม่สามารถใช้ทำประโยชน์ได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่เวนคืนชอบที่จะจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ โดยนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว หาไม่แล้ว ย่อมส่งผล ให้คำสั่งปฏิเสธไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อพิจารณาสภาพ และที่ตั้งของที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๒ แล้วปรากฏว่า แม้ที่ดินมีเนื้อที่เหลืออยู่จำนวน ๑ ไร่ ๖๓^๖/_{๑๐} ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งไม่น้อยกว่าห้าวา ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าของ ที่ดินจะสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่โดยที่ที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยรูปแปลงมุมด้านทิศใต้มีสภาพเป็นมุมแหลมแนวโค้งเหมือนปลายดาบ ตั้งอยู่บริเวณทางแยก ซึ่งเป็นช่วงที่ลงมาจากสะพานแยกไปจังหวัดสระบุรีทางหนึ่งและแยกไปอำเภอภาชีอีกทางหนึ่ง และเนื่องจากที่ดินมีลักษณะเป็นแนวโค้งและตั้งอยู่ในช่วงทางลงจากสะพานดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า น่าจะเกิดอันตรายได้โดยง่ายกับผู้ที่จะต้องเข้าออกในที่ดินจากระถยนต์ที่วิ่งลงจากสะพาน ซึ่งเป็น ลักษณะเดียวกันทั้งสองด้าน ประกอบกับด้านที่ติดถนนทั้งสองด้านผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำแผ่นเหล็ก กันตลอดแนว ไม่สามารถเข้าออกที่ดินได้ จึงทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนนี้ไม่สามารถ ทำประโยชน์หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามปกติ เมื่อคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของที่ดินส่วนที่เหลือ จากการเวนคืนแปลงดังกล่าวและความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธ ไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนนี้จึงไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินและให้มีการชดใช้ เงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างเป็นธรรม และบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ เวนคืน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

